

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약보증 담보사항 제출의무 입찰공고 미반영

관 련 부 서 ■원

조 치 부 서 ■원 ◇부

내 용

1. 업무 개요

■원 ◇부는 공사 및 용역, 구매계약 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정」 제10조(계약보증금)에 따르면, “계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다” 라고 되어 있다.

동 규정 시행세칙 제75조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장)에 따르면, 계약의 이행 기간을 연기하고자 할 때 당초의 보증기간 내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

◆처 공문 ‘계약 중지기간 계약보증금 담보 관련 법률검토 결과 알림(문서 번호 ◆(◆)-+++, 20○○. 6.)’ 에 따르면, 계약 중지기간이 계약보증기간을 초과하게

될 경우를 대비하여, 낙찰자에게 특별약관(주계약이 연장된 경우에는 보증기간에도 불구하고 실제 계약이행완료일까지 보증이 유효함)을 포함한 계약보증서 제출 안내 및 수취하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

주계약이 연장된 경우에는 보증기간에도 불구하고 실제 계약이행완료일까지 보증이 유효하다는 특별약관을 포함하는 계약보증서를 제출하도록 입찰공고에 명시하여야 하는데, 이를 누락한 사례가 있다.

그리고 일부 계약은 준공일이 연장되었으나, 계약보증서에 특별약관이 포함되어 있지 않기에, 계약담당자는 계약상대자로 하여금 연장하고자 하는 기간을 가산한 보증보험증권을 징구해야 하는데, 이를 이행하지 않았다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 규정에 따라 계약 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■원장은

특별약관을 포함하는 계약보증서를 수취할 수 있도록 재발방지 방안(교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)